Nhà chuyên vụ!
05/9/11

BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu1 ***(Chung cho tất cả các thí sinh).***

Ông Lý Kiếm sinh năm 1937 và bà Lê Thị Tý sinh năm 1941, ông Lý Kiếm chết năm 1990, bà Lê Thị Tý chết năm 1992. Ông Kiếm và bà Tý chết có để lại căn nhà 79/24/34B, Âu Cơ, P14, Q11, TP.HCM, diện tích căn nhà và đất là 193 mét vuông. Ông bà Tý chết không để lại di chúc. Ông bà có 4 người con tên Lý Cường, (ông Lý Cường có vợ là Nguyễn Ngọc Mai và con chung với ông Lý Cường là Lý Ngọc Khanh sinh năm 1980), Lý Quới Dân (chết năm 2004), Lý Lan và Lê Văn Bình. Ông Dân có vợ là bà Trịnh Hoa Đào và ba người con chung là Lý Quới Hùng, Lý Ngọc My và Trịnh Ngọc Phương Mai. Khi ông bà Kiếm chết, căn nhà do ông Bình quản lý, sử dụng. Nay, con ông Lý Cường là Lý Ngọc Khanh khởi kiện đòi chia thừa kế của ông bà nội. Do trước đây bị tai nạn giao thông nên thần kinh ông Lý Cường không ổn định, lúc nhớ, lúc không, và bà Mai vợ ông Cường cũng bỏ nhà về gia đình mẹ ruột mình ở sau khi sinh ông Lý Ngọc Khanh được một năm. Hiện căn nhà đã được ông Bình đứng tên khai trình trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vào năm 2003.

1. Ông Lý Ngọc Khanh đến nhờ Văn phòng luật sư tư vấn. Với tư cách là người luật Sư, Anh, chị sẽ tư vấn cho ông Lý Ngọc Khanh trước khi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện như thế nào? Và cần làm những thủ tục gì cần thiết để ông Khanh có thể khởi kiện được mà không bị tòa án trả lại đơn khởi kiện?

2. Sau khi đã thụ lý đơn kiện của ông Lý Ngọc Khanh, Tòa mời các đương sự lên để lấy lời khai và tiến hành hòa giải. Lúc này, phía ông Lê Văn Bình và bà Lý Lan khai rằng ngoài bốn anh em kể trên, họ còn có người em tên Lý Quới Thuận sinh năm 1975, chết năm 1995 (Ông Thuận lúc chết còn độc thân) và ông Lý Hoa sinh năm 1960 hiện nay không ai biết ông Lý Hoa ở đâu, chỉ biết năm 1985 ông Lý Hoa vượt biên ra nước ngoài.

- Là luật sư anh, chị cần làm những thủ tục gì để Tòa án tiếp tục thụ lý đơn của ông Khanh?

To: Anh Đình Hùng
(1 pages)

LUẬT SƯ FDVN
Website: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn